

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mercredi 13 jourmada I 1444 – 7 décembre 2022

165^{ème} année

N° 134

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2022-928 du 7 décembre 2022, complétant le décret n° 2022-710 du 15 septembre 2022, relatif à la convocation des électeurs pour l'élection des membres de l'Assemblée des représentants du peuple..... 3424

Ministère des Finances

Décret n° 2022-929 du 7 décembre 2022, portant création de l'Ecole nationale des douanes et fixant son organisation administrative et financière 3424

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2022-930 du 7 décembre 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019, portant création du Centre international de recherches, d'études, de documentations et de formation sur le handicap et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement 3430

Ministère de l'Education

Décret n° 2022-932 du 7 décembre 2022, complétant le décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021, relatif à la création d'un établissement public dénommé « Ecole de la deuxième chance » et à la fixation de son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement 3433

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2022-933 du 7 décembre 2022, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terres sises à la délégation de Sidi Hassine Gouvernorat de Tunis nécessaires à la réalisation du projet d'un échangeur au niveau du croisement de la route nationale n°5 et la route régionale 39 dérivée 01 dans le cadre de la réalisation de la ligne E du réseau ferroviaire rapide **3434**

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2022-928 du 7 décembre 2022, complétant le décret n° 2022-710 du 15 septembre 2022, relatif à la convocation des électeurs pour l'élection des membres de l'Assemblée des représentants du peuple.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, notamment le premier alinéa de son article 102,

Vu le décret n° 2022-710 du 15 septembre 2022, relatif à la convocation des électeurs pour l'élection des membres de l'Assemblée des représentants du peuple,

Vu l'avis de l'Instance supérieure indépendante pour les élections,

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté à l'article premier du décret n° 2022-710 du 15 septembre 2022 susvisé, un troisième alinéa ainsi rédigé :

Article premier : (troisième alinéa)

Le scrutin sera ouvert à huit heures du matin et clos à six heures du soir. L'Instance supérieure indépendante pour les élections peut adopter des horaires exceptionnels pour certains centres de vote, compte tenu de la spécificité de certaines circonscriptions électorales.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2022-929 du 7 décembre 2022, portant création de l'Ecole nationale des douanes et fixant son organisation administrative et financière.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi des finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011 et le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 et notamment son article 15,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les travaux occasionnels pouvant être exercés par les retraités dans le secteur public,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents de services douaniers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016,

Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'Ecole nationale des douanes et de son organisation administrative et scolaire,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, règlementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2001-410 du 13 février 2001, relatif au régime de rémunération des travaux d'organisation et de déroulement des épreuves des concours, examens et tests professionnels administratifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime de l'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, définissant les cycles de formation des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2011-3398 du 31 octobre 2011,

Vu le décret n° 2008-2650 du 21 juillet 2008, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants et des travaux exceptionnels à l'Ecole nationale des douanes.

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1004 du 30 novembre 2018, fixant la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1055 du 17 décembre 2018, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents des douanes,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé l'Ecole nationale des douanes, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et soumis à la tutelle du ministère chargé des finances, son règlement intérieur est fixé par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale des douanes.

Art. 2 - L'Ecole nationale des douanes a pour mission la formation dans les secteurs et les spécialités scientifiques et techniques ayant rapport avec l'activité douanière et assure notamment :

- La formation de base des nouvelles recrues parmi les agents des douanes dans le but de les préparer à la vie professionnelle et de les doter des compétences nécessaires pour assurer les missions qui leurs sont attribuées conformément aux dispositions du statut général et du statut particulier des agents des douanes.
- La formation continue des agents des douanes afin de renforcer leurs connaissances, développer leurs compétences et qualifications administratives et opérationnelles et promouvoir leurs performances fonctionnelles et professionnelles.
- La contribution à la préparation et l'organisation de concours internes et externes au profit de la Direction générale des douanes.
- L'échange d'expertises et l'organisation de sessions de formation commune avec les institutions et les structures d'enseignement et de formation nationales et internationales.
- L'élaboration d'études et de recherches et l'émission de publications à caractère douanier.

L'Ecole nationale des douanes peut aussi répondre aux demandes de formation et enseignement à titre onéreux ou gratuit dans le cadre de la coopération ou en application des conventions conclues à cet effet, au profit notamment:

- Des agents des ministères, structures et établissements publics nationaux.
- Des adhérents de structures professionnelles nationales.
- Des agents d'établissements économiques publics et privés.
- Des agents des douanes étrangères et structures similaires.
- Des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'élèves des établissements de la formation professionnelle.

Chapitre II

Organisation administrative

Art. 3 - L'Ecole nationale des douanes est dirigée par un directeur général assisté par un conseil d'orientation.

Art. 4 - Le directeur général de l'Ecole nationale des douanes est nommé par décret, parmi les officiers des douanes ayant le grade de colonel major des douanes depuis trois ans au moins, à condition d'avoir un diplôme de maîtrise ou un diplôme équivalent, ou bien d'avoir occupé la fonction de directeur des douanes au moins pendant une période de trois ans. Il bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.

Le directeur général de l'Ecole nationale des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur,

Art. 5 - Le directeur général de l'Ecole nationale des douanes est chargé notamment des attributions suivantes :

- Veiller au bon fonctionnement de l'Ecole nationale des douanes,
- Superviser la gestion administrative et financière de l'Ecole nationale des douanes en concertation avec le conseil d'orientation,
- Superviser la planification annuelle de la formation à l'Ecole nationale des douanes après avis du conseil d'orientation et veiller à l'exécution des programmes d'enseignement et de formation,

- Superviser l'élaboration des programmes de coopération nationale et internationale et la ratification de conventions après l'accord du ministre chargé des finances,

- Etablir la politique de communication et de l'information de l'Ecole nationale des douanes,

Art. 6 - L'organisation administrative de l'Ecole nationale des douanes comprend, outre le service de secrétariat et du bureau d'ordre :

- Le conseil d'orientation,
- Le conseil de discipline,
- La direction de planification, de programmation et de coopération extérieure,
- La direction de l'enseignement et des études,
- La direction de formation régionale et spécialisée,
- La direction des affaires administratives et financières et du soutien,
- Des centres régionaux de formation douanière et des centres de formation spécialisée,

Art. 7 - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale des douanes examine et émet son avis notamment sur :

- L'organisation de la formation à l'Ecole nationale des douanes,
- La gestion administrative et financière de l'Ecole nationale des douanes,
- Les orientations générales dans le domaine de formation et du développement des compétences,
- Les questions pédagogiques, les méthodologies scientifiques et les priorités en matière de recherches et des études,
- Les programmes de coopération nationale et internationale de l'Ecole nationale des douanes,

Le conseil d'orientation contribue également à la supervision des concours, des examens et des épreuves, et proclame les résultats finaux des différents cycles de formation réalisés à l'Ecole nationale des douanes. Il émet également son avis sur tout sujet qui lui est soumis par le directeur général de l'Ecole nationale des douanes.

Art. 8 - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale des douanes qui est présidé par le directeur général de l'Ecole nationale des douanes est composé des membres suivants :

- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,

- Un représentant du ministère des finances,
- Le contrôleur général chargé de la section du soutien à la direction générale des douanes,
- Le directeur de la direction de recrutement et de la formation à la direction générale des douanes,
- Le directeur de la direction de l'enseignement et des études à l'Ecole nationale des douanes,
- Le directeur de la direction de la planification, de la programmation et de la coopération extérieure à l'Ecole nationale des douanes,
- Le directeur de la formation régionale et spécialisée à l'Ecole nationale des douanes,
- Le directeur des affaires administratives, financières et du soutien à l'Ecole nationale des douanes,
- Les chefs des départements de formation à l'Ecole nationale des douanes, leur avis est consultatif.

Le président peut convoquer toute personne reconnue pour sa compétence à l'occasion de l'examen d'un sujet déterminé, avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par un cadre de l'Ecole nationale des douanes, nommé par le président du conseil.

Art. 9 - Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que son président le juge nécessaire.

Le conseil d'orientation ne peut examiner les sujets qui lui sont soumis qu'en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres seront convoqués de nouveau pour une seconde réunion dans les huit jours qui suivent.

Dans ce cas, le conseil se réunit quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10 - Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des organismes intéressés, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 11 - Le conseil de discipline examine tous manquements au règlement intérieur de l'Ecole nationale des douanes et propose les mesures appropriées à cet effet. Le règlement intérieur de l'Ecole nationale des douanes fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline, ainsi que les sanctions disciplinaires des apprenants contrevenants.

Art. 12 - La direction de la planification, de la programmation et de la coopération extérieure est notamment chargée de ce qui suit :

- La participation avec les organes intéressés de la direction générale des douanes à l'élaboration du plan annuel de formation de base et continue à la direction générale des douanes,
- L'établissement du plan annuel de formation de l'Ecole nationale des douanes et des centres sous tutelle,
- Le suivi et l'évaluation des travaux d'étude et de formation au sein de l'Ecole nationale des douanes et de la prospection de nouveaux programmes afin de les promouvoir.
- L'organisation de séminaires, de conférences et de journées d'études dans le domaine douanier,
- L'élaboration de programmes de coopération nationale et internationale dans le domaine de l'enseignement et de la formation.

La direction de la planification, de la programmation et de la coopération extérieure comprend deux sous-directions :

A- la sous-direction de la planification et du suivi avec deux services :

- le service de la planification et de la programmation,
- le service de suivi et de l'évaluation,

B- la sous-direction de la coopération extérieure avec deux services :

- le service de la coopération nationale et internationale.
- le service de communication et de l'information.

Art. 13 - La direction de l'enseignement et des études est chargée notamment de :

- L'exécution des travaux d'enseignement et de la formation et la veille au respect du règlement intérieur de l'Ecole nationale des douanes,
- La coordination avec les chefs de départements de formation pour la sélection des formateurs, l'adoption des cours, des ouvrages et des supports pédagogiques ainsi que la dynamisation des études, des recherches et des travaux d'ordre scientifique et pédagogique selon les priorités fixées par le conseil d'orientation.

- L'organisation des concours, examens et épreuves,

- L'organisation de stages et de visites sur terrain et des activités visant à perfectionner les compétences des apprenants,

- La gestion de la bibliothèque de l'Ecole nationale des douanes et le développement de son patrimoine,

La direction de l'enseignement et des études comprend, outre le service de la bibliothèque et de documentation, deux sous-directions :

A- la sous-direction de l'enseignement et des affaires scolaires avec deux services :

- Le service de la formation de base,
- Le service de la formation continue,

B- la sous-direction des études et du perfectionnement des méthodes pédagogiques avec deux services :

- Le service des études et de recherches,
- Le service de perfectionnement des méthodes pédagogique et de la formation numérique.

Art. 14 - La direction de formation régionale et spécialisée est chargée notamment de :

- Superviser la formation continue des agents des douanes aux centres régionaux de formation douanière et la veille au respect du règlement intérieur de l'Ecole nationale des douanes au sein de ces centres,

- Superviser la formation des agents des douanes aux centres de formation spécialisée et la veille au respect du règlement intérieur de l'Ecole nationale des douanes au sein de ces centres,

- La direction de formation régionale et spécialisée comprend deux sous-directions :

- La sous-direction de formation régionale avec un service de coordination et de suivi de la formation régionale.

- La sous-direction de formation spécialisée avec un service de coordination et de suivi de la formation spécialisée.

Art. 15 - Les centres régionaux de formation douanière sont chargés de l'exécution des programmes de formation continue des agents des douanes exerçant leurs fonctions au niveau régional, ils peuvent aussi répondre, à titre onéreux ou gratuit, aux besoins de formation des organismes et structures externes nationales ou internationales, dans le cadre de la coopération ou en application des conventions conclues à cet effet.

Les centres régionaux de formation douanière sont :

- Le centre régional de formation douanière du Nord-Ouest,

- Le centre régional de formation douanière du Centre-Est,

- Le centre régional de formation douanière du Centre-Ouest,

- Le centre régional de formation douanière du Sud,

Art. 16 - Les centres de formation spécialisée sont chargés de l'exécution des programmes de formation des agents des douanes dans les spécialités en relation avec l'activité douanière, ils peuvent aussi répondre, à titre onéreux ou gratuit, aux demandes de formation des organismes et structures externes nationales ou internationales, dans le cadre de la coopération ou en application des conventions conclues à cet effet.

- Les centres de formation spécialisée sont :

- Le centre cynophile sis à la Habibia,

- Le centre de formation en sûreté de l'aviation civile,

- Le centre de formation en inspection non-intrusive,

- Le centre de formation maritime,

- Le centre de formation pour la détection des matières dangereuses (nucléaires, radioactives, biologiques, chimiques et explosives),

- Le complexe de tir de l'Ecole nationale des douanes.

Art. 17 - La direction des affaires administratives, financières et du soutien est chargée notamment de :

- La préparation et le suivi de l'exécution du budget de l'Ecole nationale des douanes,

- La gestion des ressources humaines,

- La gestion et l'entretien des équipements et des bâtiments mis à la disposition de l'Ecole nationale des douanes et des centres de formation, ainsi que la programmation de nouvelles acquisitions,

- La gestion des prestations internes à l'Ecole nationale des douanes telles que l'hébergement, la subsistance, l'habillement et les soins de santé,

- Veiller au maintien de la sécurité et de la sûreté à l'Ecole nationale des douanes.

La direction des affaires administratives, financières et du soutien comprend, outre le service de sûreté et des opérations, deux sous-directions :

- La sous-direction des affaires financières et administratives avec deux services :

- Le service des affaires financières,
- Le service de gestion des ressources humaines,

- La sous-direction du soutien avec deux services :

- Le service de l'équipement et des bâtiments,
- Le service des prestations internes,

Art. 18 - Chaque direction est dirigée par un officier supérieur des douanes à qui est attribuée la fonction de directeur d'administration centrale.

Chaque sous-direction est dirigée par un officier supérieur des douanes à qui est attribuée la fonction de sous-directeur d'administration centrale.

Chaque service est dirigé par un officier supérieur ou un officier des douanes à qui est attribuée la fonction de chef de service d'administration centrale.

Art. 19 - Chaque centre régional de formation douanière est dirigé par un officier supérieur des douanes à qui est attribuée la fonction de sous-directeur d'administration centrale. Il est assisté par un officier supérieur ou un officier des douanes à qui est attribuée la fonction de chef de service d'administration centrale.

Art. 20 - Chaque centre de formation spécialisée est dirigé par un officier supérieur des douanes à qui est attribuée la fonction de sous-directeur d'administration centrale. Il est assisté par un officier supérieur ou un officier des douanes à qui est attribuée la fonction de chef de service d'administration centrale.

Chapitre III

Le corps d'enseignement

Art. 21 - La mission de formation, d'enseignement, de recherche et des études à l'Ecole nationale des douanes et aux centres régionaux et spécialisés est confiée à :

- Des cadres non permanents parmi les officiers et les sous-officiers des douanes ou de l'administration tunisienne qui sont en exercice ou à la retraite. Leurs prestations sont rémunérées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- Des cadres permanents, désignés parmi les officiers et les sous-officiers des douanes ou détachés parmi les enseignants, les chercheurs universitaires ou parmi les autres cadres de l'administration tunisienne. Ils peuvent être chargés, en plus de la formation et de l'enseignement, de superviser les départements de formation.

- Des experts et spécialistes étrangers chargés de la mission de formation et de l'enseignement en vertu d'un contrat mentionnant la durée de la mission, les méthodes du règlement et, le cas échéant, les conditions de paiement des frais de déplacement et d'hébergement.

Art. 22 - Les départements de formation mentionnés au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret sont chargés de coordonner avec les formateurs non-permanents afin d'élaborer et de collecter les cours, les références, les aides pédagogiques et de dynamiser et encadrer les programmes de recherches, des études et de documentation. Les départements de formation sont créés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale des douanes, selon les axes de formation douanière, militaire et d'enseignement général à l'Ecole nationale des douanes. Ils sont soumis à la supervision de la direction de l'enseignement et des études.

Art. 23 - Il est accordé aux chefs des départements de formation, outre leurs rémunérations et leurs avantages à la date de leurs désignations ou leurs détachements, et outre leurs rémunérations relatives aux travaux de formation et d'enseignement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances sur la base de leur grade, leurs diplômes scientifiques et leurs expériences. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser deux cents dinars (200DT) par mois.

Art. 24 - Le détachement des enseignants et chercheurs à l'Ecole nationale des douanes a lieu pour une période maximale de deux années renouvelables. A leur fin de détachement à l'Ecole nationale des douanes, les fonctionnaires de l'administration publique conservent la rémunération et les avantages afférents à leurs fonctions d'origine précédent leurs détachements, et ce, pendant une année à compter de la date de cessation du détachement, et ce, si les raisons de la cessation de détachement ne sont pas d'ordre disciplinaire.

Chapitre IV

Organisation financière

Art. 25 - Les recettes de l'Ecole nationale des douanes sont constituées de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

- Les subventions accordées par l'Etat,
- Les recettes provenant des activités de l'Ecole et des centres de formation.

Les recettes extraordinaires comprennent :

Les dons consentis à l'Ecole dont l'acceptation est soumise, dans tous les cas, à l'autorisation préalable du ministre chargé des finances,

Les autres recettes qui seront affectées à l'Ecole en vertu d'une loi ou d'un texte réglementaire.

Art. 26 - Les dépenses de l'Ecole nationale des douanes se composent de dépenses ordinaires et de dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère annuel et permanent relatives au fonctionnement administratif de l'Ecole nationale des douanes et des centres de formation,

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses provisoires et exceptionnelles de l'Ecole nationale des douanes.

Art. 27 - Le directeur général de l'Ecole nationale des douanes établit le budget annuel de l'Ecole sur avis du conseil d'orientation, il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

Art. 28 - Un agent comptable est désigné à l'Ecole nationale des douanes par arrêté du ministre chargé des finances, il est chargé de réaliser les opérations financières et comptables inhérentes à l'exécution du budget de l'Ecole conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 29 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment les dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 relatif à l'organisation de la direction générale des douanes ainsi que les dispositions du décret n° 97-104 du 20 janvier 1997 relatif aux missions de l'Ecole nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire.

Art. 30 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2022.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2022-930 du 7 décembre 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019, portant création du Centre international de recherches, d'études, de documentations et de formation sur le handicap et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, établissements et entreprises publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux observatoires et centres d'information, de formation, de documentation et d'études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle que modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016,

Vu la loi n° 2008-4 du 11 février 2008, portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à cette convention,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d'Etat à l'immigration et aux tunisiens à l'étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019, portant création du Centre international de recherches, d'études, de documentations et de formation sur le handicap et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 21-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles premier et 2 du décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : Il est créé en vertu du présent décret un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère chargé des affaires sociales dénommé « le Centre international de la promotion des personnes handicapées » ci-après désigné le "centre".

Le siège du "centre" est fixé à Tunis.

Le "centre" peut créer des filiales régionales sur proposition de son directeur général et après l'approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 2 (nouveau) - Le "centre" a pour mission la mise en œuvre de programmes d'éducation spécialisée pour les personnes handicapées incapables de s'intégrer dans le processus scolaire normal, et la réalisation de recherches, d'études, de documentation et de formation, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du ministère chargé des affaires sociales dans le domaine du handicap ; et dans ce cadre, il est notamment chargé de :

- Contribuer à l'élaboration des programmes d'éducation spécialisée et à leur adaptation aux programmes d'enseignement général, conformément à la législation en vigueur,

- suivi de la mise en œuvre des projets individuels dans les différents centres d'éducation spécialisée aux niveaux local, régional et national.

- Suivi de la gestion administrative, financière et technique des centres d'éducation spécialisée,

- Suivi de la mise en œuvre des programmes d'assistance pédagogique et d'orientation technique dans le domaine d'éducation spécialisée,

- Suivi de la prestation des services de soins médicaux et paramédicaux aux catégories qui leur sont confiés dans les centres d'éducation spécialisée,

- Contribuer à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de programmes de réadaptation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, en fonction de leurs capacités, conformément à la législation en vigueur,

- Assurer le suivi de la prestation de services d'information, d'orientation et de conseil psychologiques aux personnes handicapées et aux membres de leur famille,

- Suivi de la mise en place d'activités culturelles et de loisir pour les personnes handicapées dans les centres d'éducation spécialisée,

- Contribuer à la réalisation d'études liées à l'élaboration de programmes et d'approches d'éducation spécialisée,

- Contribuer à la formation des cadres pédagogiques spécialisés et au développement de leurs capacités,

- Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du ministère en matière de recherche, d'études, de documentation et de formation dans le domaine du handicap,

- Créer un espace numérique pour documenter les recherches et les études réalisées par le "centre",

- Suivi des études et innovations nationales et internationales dans le domaine du handicap et les mettre à la disposition des intervenants, notamment des chercheurs et des pédagogues,

- Soutenir la recherche scientifique dans le domaine du handicap en menant des recherches et des études scientifiques dans divers domaines du handicap,

- Créer un laboratoire de recherche sur le handicap.
- Fournir des services de formation professionnelle, de réadaptation et de réhabilitation dans le centre au profit de ses bénéficiaires,
- Former des formateurs et cadres œuvrant dans le domaine du handicap,
- Élaborer une stratégie pour la formation des formateurs dans le domaine de la prise en charge des personnes handicapées,
- Mettre à disposition des espaces adaptés et des services de formation en présentiel et à distance payant au profit des intervenants dans le domaine,
- Développer la coopération et le partenariat dans le domaine de l'éducation spécialisée avec des centres similaires, institutions publics et privés, organisations et associations en relation avec le handicap aux niveaux national et international,
- Établir des partenariats avec des universités et des instituts de recherche scientifique, en particulier ceux qui s'occupent de handicap aux niveaux national et international,
- Organiser des séminaires et colloques sur le handicap aux niveaux national et international.

Art. 2 – Sont abrogées les dispositions du troisième tiret de l'article 9 du décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.9- « Troisième tiret (nouveau) :

- un représentant du ministère chargé de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées ».

Art. 3 – Il est ajouté aux dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019 susvisé un deuxième point (bis) ainsi rédigé :

« - émettre avis sur les modalités et procédures d'intégration des enfants handicapés dans les établissements scolaires et sur le contenu des programmes éducatifs qui leur sont destinés ».

Art. 4 - Il est ajouté aux dispositions de l'article 13 du décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019 susvisé un huitième tiret ainsi rédigé :

« - un représentant du ministère chargé de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées ».

Art. 5 - Il est ajouté aux dispositions du décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019 susvisé un article 20 (bis) ainsi rédigé :

« Art. 20(bis) - Sont attachés aux "centre", d'une manière facultative, les centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine de handicap à leur volonté manifestée par demande adressée au ministre chargé des affaires sociales avant la fin du mois de mai de chaque année.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales les conditions et critères d'attachement au «centre» des centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine de handicap.

Les centres d'éducation spécialisée mentionnés dans le premier alinéa du présent article, sont attachés aux "centre" par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Le "centre" crée un centre pilote d'éducation spécialisée au niveau de chaque gouvernorat.

Sont intégrés dans le "centre" et soumis au statut particulier de ses agents, les agents des centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine de handicap mentionnées dans le premier alinéa du présent article ».

Art. 6 - Sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé, les modalités et procédures d'intégration des enfants handicapés dans les établissements scolaires et le contenu des programmes éducatifs qui leur sont destinés.

Art. 7 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2022.

Pour Contresign
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane

*Le ministre des affaires
sociales*

Malek Zahi

La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre de l'éducation

Fethi Sellaouti

Le ministre de la santé

Ali Mrabet

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Décret n° 2022-932 du 7 décembre 2022, complétant le décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021, portant la création d'un établissement public appelé « Ecole de la deuxième chance » et la fixation de son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle,

Vu la loi n° 2010-14 du 9 mars 2010, relative aux commissariats régionaux de l'éducation,

Vu la loi n° 2017-13 du 13 mars 2017, relative aux mesures spécifiques pour la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-678 du 27 août 2020,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,

Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur organisation administrative et financière et leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021, portant la création d'un établissement public appelé « Ecole de la deuxième chance » et la fixation de son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Après délibération du Conseil des ministres

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté aux dispositions de l'article 5 du décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021 susvisé un deuxième et un troisième alinéas comme suit :

Article 5 (deuxième alinéa) : une filiale régionale de l'Ecole de la deuxième chance ou plus peut être créée, autant qu'il est nécessaire, à chaque commissariat régional de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 5 (troisième alinéa) : La filiale régionale, sous la tutelle de l'Ecole de la deuxième chance, est chargée des missions prévues par les articles 2, 3 et 4 du décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021 susvisé.

Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions de l'article 6 du décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021 susvisé un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

Article 6 (deuxième alinéa) : La filiale régionale de l'Ecole de la deuxième chance est dirigée par un sous-directeur nommé par arrêté du ministre de l'éducation, conformément aux conditions générales requises pour la nomination dans la fonction d'un sous-directeur d'une administration centrale prévues par la réglementation en vigueur. Le sous-directeur bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Article 6 (troisième alinéa): Il est assisté par le chef de service des affaires administratives et financières et le chef de service de la réadaptation et de la formation, le chef de service est nommé par arrêté du ministre de l'éducation, conformément aux conditions générales requises pour la nomination dans la fonction d'un chef de service d'une administration centrale prévues par la réglementation en vigueur. Le chef de service bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2022.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2022-933 du 7 décembre 2022, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terres sises à la délégation de Sidi Hassine Gouvernorat de Tunis nécessaires à la réalisation du projet d'un échangeur au niveau du croisement de la route nationale n°5 et la route régionale 39 dérivée 01 dans le cadre de la réalisation de la ligne E du réseau ferroviaire rapide.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la Constitution,

Vu la loi n°2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, deux parcelles de terres sises à la délégation de Sidi Hassine Gouvernorat de Tunis, nécessaires à la réalisation du projet d'un échangeur au niveau du croisement de la route nationale n°5 et la route régionale 39 dérivée 01 dans le cadre de la réalisation de la ligne E du réseau ferroviaire rapide entourées d'un liséré rouge sur les deux plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après:

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des Propriétaires
1.	B conforme à la parcelle n°01 du plan du titre foncier n° 105092 Tunis	Immatriculé	20a01ça	01a72ça	Souad bent Hassen ben Mohamed Flari
2.	D conforme à la parcelle n°01 du plan du titre foncier n° 105093 Tunis	Immatriculé	12a98ça	06ça	Souad bent Hassen ben Mohamed Flari

Art. 2 – Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les parcelles mentionnées dans l'article premier du présent décret.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 7 décembre 2022"